

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1940/2539	นาง หงษ์ โชคชัยสุริยาฯ กับพวก	โจทก์
	บริษัท ขนส่ง จำกัด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท ยานยนต์นครสวรรค์ จำกัด กับ พวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193, มาตรา 193/29

จำเลยร่วมที่2เข้ามาในคดีเพราะจำเลยขอให้หมายเรียกเข้ามาแต่มูลความแห่งคดีมิใช่เป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้จำเลยและจำเลยร่วมที่1ให้การว่าคดีโจทก์ขาดอายุความแต่จำเลยร่วมที่2ไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะอ้างเอาอายุความเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา193(193/29ที่แก้ไขใหม่)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2525 นายชูศักดิ์ได้ขับรถโดยสารของจำเลยร่วมที่ 2 ในทางการที่จ้าง และนายชูศักดิ์ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยขับด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อแข่งรถบรรทุกเล็กเป็นเวลาเดียวกับที่นายสมบัติลูกจ้างจำเลยและจำเลยร่วมที่ 1 ได้ขับรถโดยสารของจำเลยร่วมที่ 1 สวนทางมาด้วยความประมาทเลินเล่อ โดยขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย

กำหนด เพื่อแข่งรถบรรทุกแล้วหักหลบเข้าทางของตนไม่ทัน เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันอย่างแรงและทำให้บุตรโจทก์ทั้งสามถึงแก่ความตาย ก่อนฟ้องคดีนี้บิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายทั้งสามได้ฟ้องจำเลยร่วมทั้งสองแต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุเกี่ยวกับอำนาจฟ้องเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2528 ต่อมาโจทก์ทั้งสามทราบว่านอกจากจำเลยร่วมทั้งสองแล้วยังมีจำเลยนี้ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ทั้งสามจึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ภายในอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ทั้งสามรู้ถึงการละเมิด และรู้ว่าจำเลยต้องร่วมรับผิดชอบให้บังคับจำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสามพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งสามไม่ได้ฟ้องจำเลยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 12 เมษายน 2525คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมทั้งสองเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมที่ 1 ให้การว่า โจทก์ฟ้องเกินกว่า 1 ปี จึงขาดอายุความ และคดีนี้ นายชัฏกุล นายเชียม เคยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ร่วมที่ 1 แล้ว และศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว โจทก์มาฟ้องอีกจึงเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมที่ 2 ไม่ได้ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สาม อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรมนายสรรค์ชัยขอเข้า
เป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลจังหวัดลำพูนเคยวินิจฉัยว่า สามีของโจทก์ทั้งสามไม่ได้
จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ทั้งสาม จึงไม่เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายได้ โจทก์ทั้งสามจึงฟ้องเป็นคดีนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับ
จำเลยและจำเลยร่วมที่ 1 ขาดอายุความ 1 ปีแล้ว แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยร่วมที่
2 นั้น จำเลยร่วมที่ 2 เข้ามาในคดีเพราะจำเลยขอให้หมายเรียกเข้ามา แต่มูลความ
แห่งคดีก็มีใช่เป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ คำให้การของจำเลยและจำเลย
ร่วมที่ 1 ที่ให้การว่าคดีโจทก์ขาดอายุความจึงไม่มีผลถึงจำเลยร่วมที่ 2 ปราบกฏว่า
จำเลยร่วมที่ 2 ไม่ได้ยื่นคำให้การ จำเลยร่วมที่ 2 จึงมิได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
เมื่อจำเลยร่วมที่ 2 ไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็น
เหตุยกฟ้องไม่ได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
193(193/29 ที่แก้ไขใหม่)

พนักงานขับรถคันของจำเลยร่วมที่ 2 ประมาทเลินเล่อ ขับรถด้วยความเร็วสูง
ผิดปกติวิสัย แชนรถคันอื่นโดยไม่ระมัดระวังทางข้างหน้าให้ดี เป็นการทำละเมิดใน
ทางการที่จ้างซึ่งจำเลยร่วมที่ 2 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสาม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยร่วมที่ 2 ชำระค่าปลงศพให้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2
รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันทำละเมิดจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม และชำระ

ค่าขาดไร้อุปกรณ์ให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละ 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตร
เดียวกันตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>